

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 631/2530 พนักงานอัยการ จังหวัดกาญจนบุรี โจทก์
นายลัก ประทุมสูตร กับพวก จำเลย
ป.อ. มาตรา 289 . (4)

จำเลยทะเลาะและโกรธผู้เสียหาย จึงไปชักชวนพรรคพวกอีก 2 คนมาฆ่าผู้เสียหายและผู้ตายโดยใช้เวลาชวนพรรคพวกเพียง 2 นาที ซึ่งเป็นระยะเวลากระชั้นชิดและกะทันหัน ไม่ปรากฏว่าจำเลยกับพวกคบคิดตระเตรียมการฆ่ามาก่อนจึงไม่เป็นการฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อน.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยที่ ๑ ฐานเป็นผู้ก่อให้จำเลยที่ ๒ กับพวกอีก ๓ คนกระทำความผิดโดยจำเลยที่ ๑ ใช้จำเลยที่ ๒ กับพวกฆ่านายบุญรอดเด็กหญิงสุวรรณ นายบุญธรรม และนางสง่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อน และจำเลยที่ ๒ กับพวกได้ร่วมกันใช้อาวุธปืนยิงนายบุญรอดและเด็กหญิงสุวรรณถึงแก่ความตายนายบุญธรรมถูกกระสุนปืนตรงอวัยวะที่ไม่สำคัญและกระสุนปืนไม่ถูกนางสง่า คนทั้งสองจึงไม่ถึงแก่ความตาย อันเป็นการพยายามฆ่าคนทั้งสอง และฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยที่ ๒ ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน ฯ ขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘, ๒๘๙, ๘๐, ๘๓, ๘๔ และตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน ฯ

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ ๒ มีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๙ รวม ๒ กระทั่ง แต่ละกระโทงให้จำคุกตลอดชีวิต และฐานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ๒ กระโทงจำคุกกระโทงละ ๒๕ ปี ให้ลงโทษจำคุกตลอดชีวิตเพียงสถานเดียว ข้อหาอื่นให้ยกและยกฟ้องจำเลยที่ ๑

จำเลยที่ ๒ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ ๒ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘ จำคุก ๒๕ ปี

โจทก์และจำเลยที่ ๒ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่า ปัญหาว่าการกระทำความผิดของจำเลยที่ ๒ เป็นการกระทำโดยไตร่ตรองไว้ก่อนหรือไม่ เห็นว่าการที่จำเลยที่ ๒ เกิดทะเลาะโต้เถียงกับนายบุญธรรมผู้เสียหายนานประมาณ ๒ นาที่ ย่อมทำให้จำเลยที่ ๒ โกรธแล้วไปชักชวนพรรคพวกอีก ๒ คนมาร่วมกันกระทำความผิด โดยใช้เวลาเพียง ๒ นาที่ จึงเป็นระยะเวลากระชั้นชิดและกะทันหันโดยไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ ๒ กับพวกคบคิดระเตรียมการฆ่ามาก่อนแต่อย่างใดจะถือเอาเป็นการฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อนไม่ได้

พิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยที่ ๒ มีความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นรวม ๒ กระโทง และพยายามฆ่าผู้อื่นรวม ๒ กระโทง ลงโทษฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นกระโทงละ ๒๕ ปี ฐานพยายามฆ่าผู้อื่นกระโทงละ ๕ ปี รวม ๑๐ ปี เมื่อรวมโทษทุกกระโทงแล้วให้ลงโทษจำคุกจำเลยที่ ๒ มีกำหนด ๕๐ ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(สหัส สิงหวิริยะ-เสวก จันทรผ่อง-สุทิน นนทแก้ว)

ศาลจังหวัดกาญจนบุรี - นายสมศักดิ์ เนตรมัย
ศาลอุทธรณ์ - นายสกล เหมือนพะวงศ์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>